Tema 27 — Medidas en el Ámbito Administrativo y Laboral para Promover la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y LGTBI Establecidas en la Ley 4/2023, de 28 de febrero

1. Introducción y Marco Conceptual de la Ley 4/2023

La promulgación de la **Ley 4/2023, de 28 de febrero**, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (publicada en el **BOE núm. 51, de 1 de marzo de 2023**, y en vigor desde el **2 de marzo de 2023**), representa la culminación legislativa de un proceso estatal orientado a remover los obstáculos que impiden la plenitud de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales.

La norma encuentra su anclaje directo en la **Constitución Española de 1978**: * El **artículo 14 CE**, que proclama el principio de igualdad formal y la prohibición de discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. * El **artículo 9.2 CE**, que impone a todos los poderes públicos la obligación positiva de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. * El **artículo 10.1 CE**, que fundamenta el orden político y la paz social en la dignidad inalienable de la persona y el libre desarrollo de su personalidad.

1.1. Glosario y Definiciones Legales Tasadas (Artículo 3)

Para resolver con rigor técnico las preguntas de examen y delimitar las situaciones fácticas objeto de intervención social, el **artículo 3 de la Ley 4/2023** establece un catálogo de definiciones legales que vinculan a todas las Administraciones Públicas: * **Discriminación directa**: Situación en que una persona o grupo sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de su orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales. * **Discriminación indirecta**: Disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que ocasionen o puedan ocasionar una desventaja particular a personas por motivos LGTBI respecto de otras. * **Discriminación múltiple**: Situación en que una persona es discriminada de manera simultánea o sucesiva por dos o más causas contempladas en la ley o en otras normas antidiscriminatorias (por ejemplo, ser mujer trans y migrante). * **Discriminación interseccional**: Concurrencia indisoluble de dos o más motivos de discriminación que interactúan entre sí generando una forma específica y agravada de opresión o desventaja social. * **Discriminación por asociación y discriminación por error**: La primera se produce cuando una persona es discriminada por su relación con personas LGTBI; la segunda ocurre cuando el trato peyorativo se funda en una apreciación incorrecta sobre la orientación o identidad de la víctima. * **Acoso discriminatorio**: Cualquier conducta realizada por razón de alguna de las causas previstas en la ley, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. * **LGTBIfobia**: Toda actitud, conducta o manifestación de desprecio, rechazo, odio o violencia hacia las personas LGTBI o motivada por la pertenencia real o percibida a dicho colectivo (englobando la **homofobia**, la **bifobia**, la **transfobia** y la discriminación contra personas intersexuales). * **Identidad sexual (o identidad de género)**: La vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer. * **Expresión de género**: La manifestación externa del género que una persona realiza mediante su comportamiento, vestimenta, peinado, voz o características corporales. * **Personas trans**: Personas cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer. * **Personas intersexuales**: Personas con características biológicas o corporales (genéticas, cromosómicas, gonadales o anatómicas) que no se ajustan a las nociones binarias estándar de cuerpos masculinos o femeninos.

1.2. Prohibición Absoluta de Terapias de Conversión

El **artículo 17 de la Ley 4/2023** establece con carácter general la **prohibición total de la práctica de métodos, programas o terapias de aversión o conversión**, destinadas a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso cuando cuenten con el consentimiento de la persona interesada o de sus representantes legales. Su realización constituye una infracción administrativa **muy grave** (**artículo 79.4.c**), sancionada con multas de **10.001 a 150.000 euros**.

---

2. Medidas en el Ámbito Administrativo

El Título I (Capítulo II) y el Título III de la Ley 4/2023 configuran un bloque compacto de mandatos destinados a transformar la gestión y el funcionamiento de las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) para garantizar la igualdad efectiva.

2.1. Empleo Público (Artículo 11)

El **artículo 11** vincula directamente a las Administraciones Públicas, imponiendo que, en el ejercicio de sus potestades de autoorganización y gestión de recursos humanos: * Garanticen plenamente los derechos reconocidos en la ley al **personal a su servicio**. * Implementen medidas efectivas para la **promoción y defensa de la igualdad de trato y no discriminación** de las personas LGTBI en el **acceso al empleo público** y en la **carrera profesional** (promoción interna, provisión de puestos, evaluación del desempeño). * Dichas medidas deben articularse **previa negociación con las organizaciones sindicales**, integrándose en los **Planes de Igualdad en el empleo público** exigidos por el **Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP)**.

2.2. Formación Obligatoria del Personal Empleado Público (Artículo 12)

El **artículo 12** impone dos obligaciones fundamentales de máxima relevancia para los procesos selectivos: 1. **Formación inicial y continuada (artículo 12.1)**: Las Administraciones deben impartir formación sistemática al personal a su servicio en materia de diversidad afectivo-sexual, de género y familiar, con el fin de asegurar una correcta atención ciudadana. El precepto cita expresamente los sectores prioritarios: **servicios sociales**, **salud**, **educación**, **juventud**, **familias**, **empleo**, **justicia**, **fuerzas y cuerpos de seguridad** y **deporte**. 2. **Inclusión en temarios de oposiciones (artículo 12.2)**:

> *"Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, incluirán en los programas de las pruebas selectivas de acceso al empleo público formación y conocimientos sobre igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI." (Este mandato legal justifica la presencia obligatoria del presente tema en las bases de la oposición del Ayuntamiento de Utrera).*

2.3. Adecuación de la Documentación Administrativa y Formularios (Artículo 13)

El **artículo 13** obliga a las Administraciones Públicas competentes a adaptar su operativa documental: * Deber de revisar y actualizar todos los **formularios**, solicitudes, censos, padrones municipales, registros y soportes informáticos para que reflejen la **diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y diversidad familiar**. * Eliminación de términos restrictivos, heteronormativos o binarios excluyentes en los impresos administrativos de atención ciudadana y servicios sociales.

2.4. Adecuación de Documentos tras la Rectificación Registral (Artículos 49, 50 y 51)

Tras el reconocimiento legal de la autodeterminación de género sin necesidad de diagnósticos médicos ni tratamientos hormonales previos (despatologización plena): * **Conservación del número de DNI (artículo 49.1)**: Una vez rectificada la mención registral del sexo y, en su caso, el nombre en el Registro Civil, las autoridades expedirán un nuevo DNI y pasaporte. La ley impone como regla de orden público que **se conservará**

en todo caso el mismo número del Documento Nacional de Identidad. * **Reexpedición de títulos y certificados (artículo 49.2)**: La persona interesada tiene derecho a solicitar la reexpedición de cualquier documento oficial, título académico, diploma, certificado profesional o permiso administrativo ajustado a su nueva mención registral. Las instituciones públicas y privadas emisoras están obligadas a expedirlos garantizando la identidad mediante el mismo DNI o clave registral previa. * **Régimen de tasas (artículo 49.3)**: Las tasas que graven la adecuación documental se ajustarán al principio de capacidad económica (Ley 8/1989). * **Personas extranjeras y menores (artículos 50 y 51)**: Se garantiza la adecuación de documentos expedidos en España a personas extranjeras residentes que acrediten la imposibilidad de rectificar su registro en su país de origen, así como la adaptación de documentos al cambio de nombre en el Registro Civil para menores de edad.

2.5. Actuación Administrativa contra la Discriminación y Medidas Contractuales (Artículos 63 y 82)

- **Deber de intervención de oficio (artículo 63)**: Cuando la Administración tenga conocimiento de actos u omisiones que entrañen discriminación por LGTBIfobia, incoará de oficio los procedimientos administrativos pertinentes, adoptando si procede medidas cautelares de urgencia para hacer cesar la vulneración.
- **Prohibición taxativa de subvenciones y contratación (artículo 82)**: Se prohíbe de forma expresa otorgar ayudas públicas, conceder subvenciones o contratar con asociaciones o entidades que cometan, inciten o promocionen actos discriminatorios o violentos contra las personas LGTBI.

2.6. Órganos de Participación y Planificación

- **Consejo de Participación de las Personas LGTBI (artículo 9)**: Órgano colegiado consultivo adscrito al Ministerio de Igualdad, con representación de las organizaciones de la sociedad civil LGTBI, las organizaciones sindicales y empresariales y las Administraciones Públicas.
- **Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato de las Personas LGTBI (artículo 10)**: Instrumento plurianual marco para la planificación integral de políticas públicas antidiscriminatorias.

---

3. Medidas en el Ámbito Laboral para Personas LGTBI

El Capítulo I del Título II y las disposiciones finales de la Ley 4/2023 articulan una profunda reforma de las relaciones laborales para erradicar la discriminación laboral por motivos de orientación e identidad sexual.

3.1. Políticas de Empleo e Igualdad de Oportunidades (Artículo 14)

El **artículo 14** obliga a los poderes públicos a incorporar en sus políticas activas de empleo el derecho a la no discriminación LGTBI, adoptando medidas de acción positiva: * **Garantía en el acceso y mantenimiento del empleo**: Prevención de la discriminación en los procesos de selección, contratación, retribución salarial, clasificación profesional, condiciones laborales y despido. * **Formación profesional para el empleo**: Sensibilización y contenidos específicos en los programas de capacitación laboral. * **Distintivo de Igualdad LGTBI**: Creación de un distintivo público de excelencia para reconocer a aquellas empresas que sobresalgan por la implantación de políticas internas de inclusión y diversidad. * **Negociación colectiva**: Impulso a los agentes sociales para incluir en los convenios colectivos cláusulas antidiscriminatorias y procedimientos específicos para la tramitación ágil de denuncias internas. * **Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS)**: Refuerzo de la vigilancia inspectora en centros de trabajo y formación obligatoria especializada del cuerpo de inspectores y subinspectores en materia LGTBI. * **Fomento del empleo mediante subvenciones**: Incorporación de criterios de igualdad LGTBI en las bases reguladoras de subvenciones a la contratación laboral.

3.2. La Obligación Empresarial de Medidas Planificadas y Protocolos frente al Acoso (Artículo 15)

El **artículo 15 de la Ley 4/2023** establece una de las obligaciones laborales de mayor calado para el tejido productivo:

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|              OBLIGACIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA LGTBI (ARTÍCULO 15 LEY 4/2023)                 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| SUJETOS OBLIGADOS: Empresas con MÁS DE 50 PERSONAS TRABAJADORAS.                              |
| CONTENIDO        : 1. Conjunto planificado de MEDIDAS Y RECURSOS para la igualdad real LGTBI.  |
|                    2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN frente al acoso y la violencia contra personas LGTBI.|
| PROCEDIMIENTO    : Pactadas mediante NEGOCIACIÓN COLECTIVA con la representación legal de la plantilla.|
| DESARROLLO REAL  : REAL DECRETO 1026/2024, de 8 de octubre (BOE 09/10/2024).                  |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
```

Desarrollo Reglamentario: El Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre

En cumplimiento del mandato del artículo 15.1, el Gobierno aprobó el **Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre**, por el que se desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas (**BOE núm. 244, de 9 de octubre de 2024**). Aspectos nucleares: * **Cómputo de la plantilla**: Se computa la plantilla total de la empresa (fijos, temporales, fijos-discontinuos y personal cedido por ETT). * **Comisión negociadora**: Las medidas deben negociarse en el marco de la negociación colectiva sectorial o de empresa, o a través de comisiones negociadoras constituidas conforme a las reglas del Estatuto de los Trabajadores. * **Contenidos mínimos obligatorios**: 1. Cláusulas de igualdad de trato y no discriminación en el acceso, selección y promoción. 2. Criterios para garantizar la neutralidad y no discriminación en la retribución y clasificación profesional. 3. Módulos de formación y sensibilización para toda la plantilla sobre diversidad LGTBI. 4. Criterios de flexibilidad en permisos y licencias para atender la diversidad de modelos familiares. 5. **Protocolo contra el acoso LGTBI**: Procedimiento ágil, confidencial y garantista, que debe definir conductas prohibidas, canales seguros de denuncia, medidas cautelares de protección a la víctima y régimen disciplinario.

---

4. Medidas Específicas de Inserción Laboral para Personas Trans

Dada la discriminación estructural y la exclusión que padecen históricamente las personas trans en el mercado de trabajo, la Ley 4/2023 dedica preceptos singulares de acción positiva en el Título III:

4.1. Estrategia Estatal para la Inclusión Social de las Personas Trans (Artículo 52)

El **artículo 52** mandata al Gobierno la aprobación de una estrategia integral que sitúa al **empleo digno** como pilar vertebral para la emancipación y bienestar de la población trans.

4.2. Fomento del Empleo de las Personas Trans (Artículo 54)

El **artículo 54** encomienda al Ministerio de Trabajo y Economía Social: * El diseño de **medidas de acción positiva** orientadas a la mejora de la empleabilidad de las personas trans. * La formulación de **planes específicos para el fomento de la contratación** de este colectivo dentro de las políticas activas de empleo. * Mandato de género expreso: *"En la elaboración de dichas medidas o planes, se tendrán en cuenta las necesidades específicas de las mujeres trans"*, al acumular mayores factores de exclusión social y precarización.

4.3. Integración Sociolaboral de las Personas Trans (Artículo 55)

El **artículo 55** habilita y compele a todas las Administraciones Públicas (estatales, autonómicas y municipales) a implementar medidas concretas: * a) Diseñar y ejecutar **estrategias y campañas de concienciación** y sensibilización en el ámbito laboral y empresarial. * b) Implementar medidas específicas para organismos públicos y empresas que favorezcan la **integración e inserción laboral efectiva**. * c) **Monitorizar y estudiar la evolución de la situación laboral** de las personas trans en sus respectivos territorios. * d) Establecer **líneas de subvención e incentivos económicos** que bonifiquen la contratación laboral de personas trans en situación de desempleo. * **Integración en Planes de Igualdad (artículo 55.3)**: Obligación de incluir

expresamente la realidad y derechos de las personas trans en los planes de igualdad de empresas y Administraciones, otorgando atención prioritaria a las **mujeres trans**.

---

5. Régimen Sancionador en el Ámbito Administrativo y Laboral

El Título IV de la Ley 4/2023 articula una sólida potestad sancionadora administrativa para garantizar la eficacia coercitiva de sus mandatos, complementada con la legislación laboral.

5.1. Tipología y Graduación de las Infracciones Administrativas (Artículos 79 y 80)

- **Infracciones Leves (artículo 79.2)**:
- Utilizar expresiones vejatorias o discriminatorias en la atención ciudadana o en la documentación administrativa.
- No adecuar la documentación o formularios administrativos a la diversidad familiar o de género.
- Obstaculizar de forma injustificada la labor inspectora.
- **Sanción**: Apercibimiento o multa de **200 a 2.000 euros**.
- **Infracciones Graves (artículo 79.3)**:
- La denegación no justificada de acceso a un servicio público o empleo público por motivos LGTBI.
- La reiteración de conductas discriminatorias leves.
- El incumplimiento por parte de las empresas de más de 50 trabajadores del deber de negociar o implantar las medidas planificadas y protocolos del artículo 15.
- Proferir insultos o conductas de acoso no constitutivas de delito.
- **Sanción**: Multa de **2.001 a 10.000 euros**.
- **Infracciones Muy Graves (artículo 79.4)**:
- La realización de terapias de aversión o conversión (artículo 79.4.c).
- La denegación sistemática de acceso a bienes y servicios públicos o privados.
- Represaliar a personas que hayan interpuesto denuncias o quejas administrativas.
- **Sanción**: Multa de **10.001 a 150.000 euros**.

5.2. Sanciones Accesorias (Artículo 80.2)

Para infracciones graves y muy graves, el órgano sancionador podrá imponer de forma cumulativa: * Supresión o revocación de subvenciones públicas concedidas. * Prohibición de acceder a ayudas públicas o contratar con la Administración por un plazo de hasta **3 años** (graves) o **5 años** (muy graves). * Cierre temporal del establecimiento, centro o dispositivo infractor.

5.3. Infracciones en el Orden Social (Modificación de la LISOS)

La **Disposición final sexta de la Ley 4/2023** modificó el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (**Real Decreto Legislativo 5/2000 - LISOS**): * Tipifica como **infracción laboral muy grave** (artículo 8.12 y 8.13 bis de la LISOS) la discriminación laboral directa o indirecta por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales en el acceso, condiciones de trabajo, retribución o promoción. * Las sanciones económicas en el orden laboral pueden alcanzar multas de hasta **225.018 euros** en su grado máximo.

---

6. Coordinación con la Normativa Andaluza y el Papel del Educador/a Social en Utrera

6.1. Marco Normativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía

En Andalucía, la Ley 4/2023 convive de forma armónica y complementaria con dos leyes autonómicas pioneras: * **Ley 2/2014, de 8 de julio**, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía (BOJA nº 139, de 18 de julio de 2014). * **Ley 8/2017, de 28 de diciembre**, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía (BOJA nº 10, de 15 de enero de 2018). * **Catálogo de Prestaciones de Andalucía (Decreto 48/2025)**: Contempla específicamente la prestación *2.2.2: Acompañamiento y apoyo psicosocial a familias de personas menores de edad LGTBI*, reforzando el papel de los equipos comunitarios.

6.2. El Papel Técnico del Educador/a Social en el Ayuntamiento de Utrera

El Técnico/a Medio de Educación Social (A2) del **Ayuntamiento de Utrera** opera como un agente esencial en la aplicación cotidiana de las medidas de la Ley 4/2023: 1. **Itinerarios de Inserción Sociolaboral para Personas Trans (art. 55)**: * Diseño de proyectos individualizados de inserción desde los Servicios Sociales Comunitarios para personas trans en situación de exclusión social o desempleo crónico. * Intervención socioeducativa en el marco de la **Estrategia ERACIS+** en Utrera, conectando a la persona con ofertas formativas y recursos de empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 2. **Atención a Menores y Familias (arts. 31, 32 y 70 Ley 4/2023)**: * Acompañamiento socioeducativo en los procesos de transición social de menores trans en el ámbito escolar y familiar, dotando de pautas a los progenitores para evitar la violencia o el rechazo intrafamiliar. * Mediación familiar orientada a garantizar el interés superior del menor y el libre desarrollo de su identidad sexual. 3. **Sensibilización y Prevención en Medio Abierto**: * Dinamización comunitaria en institutos, centros de juventud y barriadas de Utrera para erradicar la lgtbifobia, el ciberacoso y las conductas discriminatorias entre iguales. 4. **Garantía Documental Interna**: * Supervisión del cumplimiento del **artículo 13 y 49** en los expedientes sociales y sistemas de información social (NetCoas / SIUSS / SIMIA), garantizando que las personas usuarias sean tratadas formalmente por su nombre sentido y género registral o manifestado.

---

7. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Cifras, Plazos y Referencias Clave)

Parámetro / Concepto	Valor Oficial / Referencia Exacta	Precepto Legal / Detalle
Norma Estatal de Referencia	Ley 4/2023, de 28 de febrero	BOE núm. 51, de 1 de marzo de 2023
Entrada en Vigor	**2 de marzo de 2023**	Disposición final vigésima
Umbral Obligación Medidas LGTBI Empresas	Empresas de **MÁS DE 50 personas trabajadoras**	Artículo 15.1 Ley 4/2023
Desarrollo Reglamentario Laboral	**Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre**	BOE núm. 244, de 9 de octubre de 2024
Contenido Preceptivo del Plan Laboral	Conjunto planificado de medidas + **Protocolo frente al acoso y violencia LGTBI**	Art. 15.1 Ley 4/2023 y RD 1026/2024
Regla del DNI en Rectificación Registral	Se conserva **EL MISMO NÚMERO de DNI/NIF**	Artículo 49.1 Ley 4/2023
Formación de Empleados Públicos	Obligatoria en pruebas selectivas y formación continua	Artículo 12 Ley 4/2023
Adecuación Documental Administrativa	Obligatoria en formularios, impresos y registros	Artículo 13 Ley 4/2023
Colectivo Prioritario en Inserción Trans	Atención prioritaria a las **mujeres trans**	Artículos 54 y 55.3 Ley 4/2023
Prohibición de Terapias de Conversión	Prohibición absoluta (incluso con consentimiento)	Artículo 17 Ley 4/2023 (infracción muy grave)
Multas Infracciones Leves	De **200 a 2.000 euros**	Artículo 80.1.a) Ley 4/2023
Multas Infracciones Graves	De **2.001 a 10.000 euros**	Artículo 80.1.b) Ley 4/2023
Multas Infracciones Muy Graves	De **10.001 a 150.000 euros**	Artículo 80.1.c) Ley 4/2023
Prohibición Contratos/Subvenciones (Sanción)	Hasta **3 años** (graves) o **5 años** (muy graves)	Artículo 80.2.b) Ley 4/2023
Prescripción Infracciones	Leves: **1 año**; Graves: **2 años**; Muy graves: **3 años**	Artículo 81.1 Ley 4/2023
Órgano Estatal de Participación	Consejo de Participación de las Personas LGTBI	Artículo 9 Ley 4/2023
Norma Andaluza Identidad Género	**Ley 2/2014, de 8 de julio**	BOJA núm. 139, de 18 de julio de 2014
Norma Andaluza Derechos LGTBI	**Ley 8/2017, de 28 de diciembre**	BOJA núm. 10, de 15 de enero de 2018

B. Esquema para Repaso Rápido

```
LEY 4/2023 (IGUALDAD TRANS Y DERECHOS LGTBI)
 │
 ├── 1. MEDIDAS EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO
 │    ├── Empleo Público (art. 11): Garantía de no discriminación y adaptación de planes de igualdad (EBEP)
 │    ├── Formación de Empleados Públicos (art. 12):
 │    │    ├── Obligatoria en formación inicial y continuada (servicios sociales, salud, educación, policía)
 │    │    └── OBLIGATORIA EN TEMARIOS Y PRUEBAS SELECTIVAS DE OPOSICIÓN (art. 12.2)
 │    ├── Documentación Administrativa (art. 13): Adecuación de formularios y registros a la diversidad
 │    ├── Rectificación Registral y Documentación Oficial (art. 49):
 │    │    ├── Nuevo DNI y pasaporte CONSERVANDO EL MISMO NÚMERO
 │    │    └── Reexpedición obligatoria de títulos, diplomas y certificados públicos y privados
 │    └── Contratación y Subvenciones (art. 82): Prohibición de financiar entidades discriminatorias
 │
 ├── 2. MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL (PERSONAS LGTBI)
 │    ├── Políticas de Empleo (art. 14): No discriminación, distintivo de igualdad LGTBI, ITSS
 │    └── Empresas de MÁS DE 50 PERSONAS TRABAJADORAS (art. 15):
 │         ├── Obligación de Medidas Planificadas + PROTOCOLO DE ACOSO LGTBI
 │         ├── Pactadas por NEGOCIACIÓN COLECTIVA
 │         └── Desarrolladas por REAL DECRETO 1026/2024, de 8 de octubre
 │
 ├── 3. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PERSONAS TRANS EN EL EMPLEO
 │    ├── Fomento del Empleo (art. 54): Acciones positivas con atención específica a MUJERES TRANS
 │    ├── Inserción Sociolaboral (art. 55): Itinerarios desde Servicios Sociales, subvenciones y monitorización
 │    └── Inclusión obligatoria en los Planes de Igualdad empresariales (art. 55.3)
 │
 └── 4. RÉGIMEN SANCIONADOR (ARTS. 76-81)
      ├── Leves: 200 a 2.000 € (expresiones vejatorias, no adaptar formularios)
      ├── Graves: 2.001 a 10.000 € (denegación de servicio, no implantar protocolo de acoso en empresas)
      ├── Muy graves: 10.001 a 150.000 € (TERAPIAS DE CONVERSIÓN del art. 17, represalias)
      └── Sanciones accesorias: Inhabilitación para contratar y perder subvenciones (3 o 5 años)
```

C. Trampas del Test

1. **La trampa del número de DNI tras la rectificación registral**: Pregunta clásica de examen: *"Al rectificarse la mención registral del sexo y el nombre de una persona trans, las autoridades policiales expedirán un nuevo DNI con una numeración alfanumérica distinta para preservar su privacidad"*. **Falso**: El artículo 49.1 de la Ley 4/2023 dispone expresamente que *"en todo caso, se conservará el mismo número del documento nacional de identidad"*.
2. **La trampa del umbral de plantilla para planes y protocolos LGTBI**: Afirmar que *"todas las empresas con más de 10 trabajadores deben tener un plan LGTBI"*, o *"las empresas a partir de 50 trabajadores (50 inclusive)"*. **Falso**: El artículo 15.1 fija el umbral de forma taxativa en **empresas de más de cincuenta personas trabajadoras** (a partir de 51 trabajadores).
3. **La trampa del consentimiento en las terapias de conversión**: Plantear que *"las terapias de aversión o conversión son legales si media el consentimiento expreso, libre e informado de la persona interesada mayor de edad"*. **Falso**: El artículo 17 prohíbe tajantemente dichas terapias *"incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de sus representantes legales"*, constituyendo infracción muy grave (art. 79.4.c).
4. **La trampa de la formación en procesos selectivos**: Pregunta sobre si la formación LGTBI en oposiciones es facultativa o potestativa para los Ayuntamientos. **Falso**: El artículo 12.2 establece un mandato imperativo: las Administraciones públicas *"incluirán en los programas de las pruebas selectivas de acceso al empleo público formación y conocimientos sobre igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI"*.
5. **La trampa de la reexpedición de títulos por entidades privadas**: Afirmar que *"la obligación de reexpedir títulos ajustados a la nueva mención registral sólo vincula a las Universidades y Administraciones públicas, quedando exentas las entidades privadas"*. **Falso**: El artículo 49.2 vincula a *"cualquier autoridad, organismo o institución pública o privada, cualquiera que sea su naturaleza"*.

6. **La trampa del colectivo prioritario dentro de las personas trans**: Enunciar que *"las medidas de acción positiva en materia de empleo atenderán preferentemente a los hombres trans o a jóvenes en general"*. **Falso**: Los artículos 54 y 55.3 señalan de forma reiterada y expresa que se tendrán en cuenta las necesidades específicas de las **mujeres trans**.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto: Acude a los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera una mujer trans de 23 años, derivada por el Área de Juventud. Manifiesta haber sido expulsada del domicilio familiar tras iniciar su transición de género, encontrándose en situación de sinhogarismo sobrevenido y desempleo de larga duración. Ha sufrido discriminación en varias entrevistas de trabajo en comercios locales y su documentación administrativa municipal (padrón y tarjeta sanitaria) sigue figurando con su nombre anterior y sexo asignado al nacer, causándole continuas situaciones de humillación pública.

Intervención técnica operativa del Educador/a Social (A2): 1. **Atención Inmediata y Adecuación Documental**: * Aplicación inmediata de los **artículos 13 y 49 de la Ley 4/2023**: gestión ante el Negociado de Estadística y Padrón del Ayuntamiento de Utrera para la actualización del nombre sentido en los registros municipales y sistemas de servicios sociales (SIUSS/NetCoas), asegurando el trato conforme a su identidad autodefinida. * Tramitación urgente de recursos de alojamiento alternativo para personas sin hogar (Catálogo de Prestaciones de Andalucía, prestación 5.1.14 / 5.1.16). 2. **Diseño de Itinerario de Inserción Sociolaboral (artículo 55 Ley 4/2023)**: * El Educador/a Social incorpora a la usuaria en el marco del **Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas (ERACIS+)** de Utrera. * Diseño de un itinerario socioeducativo individualizado: entrenamiento en habilidades sociales, empoderamiento personal y derivación a cursos de formación profesional para el empleo. * Conexión con programas de fomento de la contratación para personas trans vulnerables del Servicio Andaluz de Empleo (art. 54). 3. **Apoyo Psicosocial y Mediación Familiar**: * Activación de la prestación *2.2.2 del Catálogo de Servicios Sociales de Andalucía (Decreto 48/2025)* para el acompañamiento y mediación con la familia biológica, con el fin de reconducir la situación de rechazo y facilitar apoyos convivenciales. 4. **Vigilancia Antidiscriminatoria**: * Si la usuaria denuncia actos concretos de discriminación en procesos de selección laboral, el Educador/a Social orienta y asesora a la víctima sobre los cauces de denuncia administrativa (arts. 67 y 79 Ley 4/2023) y ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Ley 4/2023, de 28 de febrero**, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (*BOE núm. 51, de 1 de marzo de 2023*). Enlace BOE Oficial
- **Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre**, por el que se desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas (*BOE núm. 244, de 9 de octubre de 2024*).
- **Ley 2/2014, de 8 de julio**, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía (*BOJA núm. 139, de 18 de julio de 2014*).
- **Ley 8/2017, de 28 de diciembre**, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía (*BOJA núm. 10, de 15 de enero de 2018*).
- **Ley 15/2022, de 12 de julio**, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (*BOE núm. 167, de 13 de julio de 2022*).
- **Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).
- **Decreto 48/2025, de 24 de febrero**, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA núm. 40, de 27 de febrero de 2025*).